

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2023/2538

นางเนย บุญจง

โจทก์

นางจวน บุญวงศ์

จำเลย

นางจวน บุญวงศ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลย เป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งคดีนี้มีทุนทรัพย์พิพาทกันไม่เกิน สองแสนบาทซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกา แต่ได้มีคำสั่งรับไปแล้ว โดยผิดหลง จึงให้เพิกถอนคำสั่งเดิมดังกล่าวและมีคำสั่งใหม่ เป็นไม่รับฎีกา จำเลย คืบค้ำขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อกฎหมาย และ เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการที่ศาลอุทธรณ์ ได้พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นการแก้ไขมาก จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง อีกทั้งการที่ศาลอุทธรณ์ ได้วินิจฉัยผิดพลาดจากพยานหลักฐานในสำนวนและมิได้วินิจฉัย ให้ครบประเด็นเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับเป็นว่า ที่ดินพิพาท ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 161 เล่ม 2 หน้า 9 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์(ท่าประจะ)อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทกับให้จำเลยถอนคำคัดค้านการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 54) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งหมดเป็นฎีกาโต้แย้งคัดค้าน
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 3 อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง
เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในคดีนี้ ชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อ
เท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไข
ใหม่ ไม่ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 จะพิพากษากลับคำพิพากษา ศาลชั้นต้นหรือแก้ไขมาก
หรือเล็กน้อยก็ตาม ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งหมดเป็นฎีกาโต้แย้งคัดค้าน
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 3 อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง
เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในคดีนี้ ชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อ
เท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไข
ใหม่ ไม่ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 จะพิพากษากลับคำพิพากษา ศาลชั้นต้นหรือแก้ไขมาก
หรือเล็กน้อยก็ตาม ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ